



# Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|            |               |
|------------|---------------|
| Registro   |               |
| N° 25      | Deliberazioni |
| 16.10.2025 |               |

**OGGETTO: Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Catanzaro. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) d.lgs. 267/2000.**

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **16** Del mese di **Ottobre**  
 Alle ore **15:30** Nella sala delle adunanze del suddetto  
*Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria, I convocazione nelle persone seguenti:*

| N° | Cognome           | Nome       | Carica      | Presente |
|----|-------------------|------------|-------------|----------|
| 1  | ZOFREA            | Vincenzo   | Sindaco     | SI       |
| 2  | CRISTOFARO        | Tommaso    | Consigliere | SI       |
| 3  | BERTOLOTTI        | Gerardo    | Consigliere | SI       |
| 4  | FACCILOLO         | Domenico   | Consigliere | SI       |
| 5  | PANAIA            | Claudio    | Consigliere | SI       |
| 6  | CARISTO           | Francesca  | Consigliere | SI       |
| 7  | MELLACE           | Natascia   | Consigliere | SI       |
| 8  | LIOI              | Daniela    | Consigliere | SI       |
| 9  | VALLONE           | Luigi      | Consigliere | NO       |
| 10 | MUNGO             | Anna Maria | Consigliere | SI       |
| 11 | OCCHIONOR<br>ELLI | Luca       | Consigliere | SI       |
| 12 | MUCCARI           | Pasquale   | Consigliere | SI       |
| 13 | CARABETTA         | Stefano    | Consigliere | NO       |

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
 DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso:**

*che il Giudice di Pace di Catanzaro, con Sentenza emessa in data 5 dicembre 2024 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 76/2024, vertente tra l'avv. Nunzio Sigillò – rappresentato da sé medesimo e Comune di Squillace, annulla il p.v.c. n. A 612/2023, emesso e notificato dal Comune di Squillace e pone definitivamente a carico del predetto Comune le spese di procedura che liquida in Euro 193,00 omnia, oltre le voci ope legis;*

*che, non avendo il Comune di Squillace adempiuto a quanto disposto con la citata Sentenza, l'avv. Nunzio Sigillò, notificava atto di precetto, per l'importo complessivo di Euro 470,27;*

*che il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile vertente tra Ziparo Rosalba, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Gullì e Stefano Vitaliano c/ Comune di Squillace, avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione di violazione al CdS, emetteva la Sentenza n. 235/2025, così provvedendo:*

- *Accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla il verbale di contestazione emesso il 30.07.2022 dalla Polizia locale di Squillace;*
- *Condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in Euro 143,00, di cui Euro 43,00 per spese vive ed Euro 100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, CAP ed IVA come per legge, in favore degli avvocati Antonio Gullì e Stefano Vitaliano, procuratori antistatari che hanno chiesto la distrazione;*

*Che per effetto della sopra citata Sentenza il Comune di Squillace è dunque tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 162,60;*

*Che il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile vertente tra Gariano Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Santis contro il Comune di Squillace, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di accertamento della Polizia locale di Squillace n. A-409/2023, condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese e competenze di giudizio, che liquida in Euro 143,00, di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 100,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. Gianluca De Santis, procuratore antistatario che ha chiesto la distrazione;*

*Che per effetto della sopra citata Sentenza il Comune di Squillace è dunque tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 147,00;*

*Che il Giudice di Pace di Catanzaro, ha emesso Sentenza definitiva nella causa civile con R.G. n. 1388/2024, vertente tra Magro Fabrizio SRLS, rappresentata e difesa dall'avv. Luigina Barberio contro AREA SRL e Comune di Squillace, con la quale accoglie la domanda proposta dalla Società Magro Fabrizio SRLS e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n.1064815 del 14.02.2024; compensa interamente le spese e le competenze di lite tra l'attrice ed Area s.r.l.; pone a carico del Comune di Squillace, il pagamento della presente procedura che liquida complessivamente in Euro 293.00 di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 250,00 per competenze, oltre alle dovute occorrente ope legis, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;*

*Che per effetto della sopra citata Sentenza il Comune di Squillace è dunque tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 344,08;*

*Che il Giudice di Pace di Catanzaro, ha emesso la Sentenza n. 834/2024, nella causa civile R.G. n. 4024/2023, vertente tra Russo Cesare, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Russo contro il Comune di Squillace, con la quale così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento e il preavviso di pignoramento n. 220/2023, per canoni idrici risultati inevasi per l'anno 2011; pone a carico del Comune di Squillace, il pagamento delle spese di procedura che liquida in Euro 180,00 omnia, oltre le voci ope legis;*

*Che per effetto della sopra citata Sentenza il Comune di Squillace è dunque tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 206,85;*

*che il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 767/2023 R.G. promosso da Carè Domenico contro il Comune di Squillace, annulla il p.v.c. n. 7/2023 elevato dalla Polizia locale del Comune di Squillace e pone a carico di quest'ultimo il pagamento delle spese di procedura che liquida in Euro 193,00 omnia, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;*

*che per effetto della sopra citata Sentenza il Comune di Squillace è dunque tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 261,87;*

**Visto:**

- L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2

*lett. a) – b) – c)- d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*

- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

***Considerato che :***

- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*
- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

***Considerato altresì*** che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

***Visto*** l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

***Rilevato*** che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sino trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

*Dato atto che il debito da riconoscere ammonta a complessivi Euro 1.592,67 e che lo stesso può essere finanziato mediante imputazione sul cap. 860000 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;*

*Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

*VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;*

*Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 3 (consiglieri comunali: Anna Maria Mungo, Luca Occhionorelli, Pasquale Muccari)*

### **DELIBERA**

- 1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle Sentenze esecutive descritte in premessa per l'importo di Euro 1.592,67;*
- 2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

*Con successiva ed identica votazione*

### **DELIBERA**

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

Delibera n. 25

IL PRESIDENTE

( f.to Claudio Panaia )  
  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

( f.to dott. Giuseppina Ferrucci)  
  
\_\_\_\_\_

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

\_\_\_\_\_

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

( f.to dott. Giuseppina Ferrucci)  
  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppina Ferrucci  
  
\_\_\_\_\_